

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2484/2537

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดชัยบุรี

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นายจำลอง เอี่ยมประเสริฐ

โจทก์

นายสิงห์หรืออีด ทองอ่อน

จำเลย

นายจำลอง เอี่ยมประเสริฐ โจทก์ร่วม

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาข้อพิพาทในความผิดฐานพยายามฆ่าคดีจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในความผิดฐานนี้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 ส่วนที่ฎีกาว่า ไม่ควรรอการลงโทษนั้น เป็นการอุทธรณ์ ดุลพินิจในการลงโทษ ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง นอกจาก จะไม่ได้ กล่าวมาในชั้นอุทธรณ์แล้วยังเป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้ไขเล็กน้อย และจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปีจึงต้องห้าม มิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 249ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 และตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ไม่รับฎีกาของโจทก์ ร่วม

โจทก์ร่วมเห็นว่า ฎีกาที่ว่า จำเลยได้สับไก ปืนแล้วแต่ลูกกระสุนปืนไม่ลั่นโจทก์ ร่วมจึงไม่ตายถือว่าจำเลยลงมือกระทำความผิดแล้วแต่กระทำไปไม่ตลอด เป็นความ ผิดครบองค์ประกอบ ฐานพยายามฆ่าโจทก์ร่วม และศาลฎีกาพิพากษาลงโทษจำเลย

ในฐานะ ความผิดนี้ได้นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา ของโจทก์
ร่วมไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น นายจำลอง เอี่ยมประเสริฐผู้เสียหาย ยื่นคำร้อง
ขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาตเฉพาะข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นและพยายาม
ฆ่า

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
371,376,391 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคสอง,72 ทวิ
วรรคสอง ที่แก้ไขแล้ว ฐานทำร้าย ผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย
หรือจิตใจ จำคุก 1 เดือน ปรับ 1,000 บาท ฐานพาอาวุธปืนไปใน หมู่บ้านและที่
ชุมนุมชน ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯพ.ศ. 2490 มาตรา 72 ทวิ วรรคสอง
ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 6 เดือน ปรับ 2,000
บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลด
โทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ฐานทำร้ายผู้อื่นโดย
ไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย หรือจิตใจ จำคุก 15 วัน ปรับ 500 บาท ฐาน
พาอาวุธปืนไปใน หมู่บ้านและที่ชุมนุมชน จำคุก 3 เดือน ปรับ 1,000 บาท กับ
ลงโทษฐานยิงปืนโดยใช้เหตุในหมู่บ้านและที่ชุมนุมชน จำคุก 15 วัน ปรับ 500 บาท
รวมเป็นจำคุก 3 เดือน30 วัน ปรับ 2,000 บาท จำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน
โทษจำให้รอการ ลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56
หากไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,30 ริบอาวุธ
ปืนของกลาง คำขออื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานยิงปืน โดยใช้เหตุใน หมู่บ้านหรือชุมชน จําคุก 10 วัน และปรับ 500 บาท และปรับ 500 บาท รวมจํา คุก 3 เดือน 25 วัน และปรับ 2,000 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้น

โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 66)

โจทก์ร่วมจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 69)

คำสั่ง

คดีนี้ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายกฟ้องข้อหาพยายามฆ่าจึง ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกา ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วม นั้นชอบแล้วให้ยกคำร้อง

คดีนี้ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายกฟ้องข้อหาพยายามฆ่าจึง ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกา ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วม นั้นชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ชัยวัฒน์ ดุลยปฏิณ-ก้าน อันนันทน์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ